长沙锦峰重工科技有限公司
“9·29”一般起重伤害事故调查报告

2024年9月29日17时33分，长沙锦峰重工科技有限公司承接的长沙桑铼特农业机械设备有限公司年产万台多用农田作业机、履带式拖拉机技改及生产基地二期扩建工程工地钢结构安装项目发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失156万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，由宁乡市人民政府成立长沙锦峰重工科技有限公司“9·29”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组）开展调查，事故调查组由市应急管理局局长黄煌任组长，市应急管理局、市公安局、市市监局、市住建局、市总工会为成员单位，同时邀请市纪委监委派人参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、检测鉴定、调查询问、资料审核和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对有关单位和人员的处理建议，并针对事故原因以及调查发现的有关问题，提出了防范整改措施建议。

经调查认定，长沙锦峰重工科技有限公司“9·29”一般起重伤害事故是一起因企业安全生产主体责任不落实，吊装作业现场管理不到位，作业人员安全意识淡薄、违章操作，吊装楼梯钢构

件缺少准确重心吊耳、捆绑不牢导致事故发生的一般生产安全责任事故。

一、事故概述

（一）事故发生时间：2024年9月29日17时33分

（二）事故发生地点：长沙桑铼特农业机械设备有限公司年产万台多用农田作业机、履带式拖拉机技改及生产基地二期扩建工程工地丁类仓库南侧楼梯间

（三）事故类别：一般起重伤害事故

（四）事故伤亡情况：1人死亡

二、基本情况

（一）项目概况

长沙桑铼特农业机械设备有限公司年产万台多用农田作业机、履带式拖拉机技改及生产基地二期扩建工程工地（以下简称长沙桑铼特二期扩建工地）位于湖南省宁乡经开区菁华铺乡桃林桥村。工程的建设单位是长沙桑铼特农业机械设备有限公司，总承包单位是湖南中盛路桥有限公司，监理单位是湖南省益佳建设监理有限公司。工程建设内容主要包括一栋四层综合楼，一栋单层丁类厂房，一栋五层丁类仓库，及一栋一层门卫室。其中丁类厂房和丁类仓库为钢结构，钢结构工程分包单位是长沙锦峰重工科技有限公司。2024年3月19日由宁乡市住房和城乡建设局颁发建筑工程施工许可证，编号为：430124202403190101。总建筑面积16339.18㎡，事故发生为丁类仓库，建筑面积8748.06平方米，一

至三层柱梁已经全部吊装完成，二层楼板已经基本安装完成，一层楼梯已吊装完成。

（二）相关单位概况

1.长沙桑铼特农业机械设备有限公司（以下简称长沙桑铼特公司），项目建设单位。统一社会信用代码：91430124779031184 7，注册资本1018万元，法定代表人周志，注册时间2005年9月7日，注册地址湖南省长沙市宁乡市经开区菁华铺乡桃林桥村。经营范围包括拖拉机、机械化农业及园艺机具的制造；农业机械维修；废旧机械设备拆解、回收；普通货物运输；农机操作技术培训服务。自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

长沙桑铼特公司明确谢某为该项目施工现场安全管理人员，全面负责该项目施工现场安全监督培训工作。

2.湖南中盛路桥有限公司（以下简称湖南中盛公司），项目总承包单位。统一社会信用代码：91430124758042562A，注册资本2157万元，法定代表人为卢某民，注册时间2004年3月5日，注册地位于宁乡县玉潭镇人民中路（沿江风光带F栋第4层），经营范围包括公路工程建筑；公路工程、园林绿化工程的施工；公路工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑劳务分包；建筑工程施工总承包；消防设施工程专业承包；水利水电工程施工总

承包；建筑装饰装修工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。湖南中盛公司有湖南省住建厅颁发的施工总承包建筑工程贰级资质，有效期至2025年6月13日。

湖南中盛公司成立了长沙桑铼特二期扩建工地项目部，项目部办公地点设在工地内，项目主要负责人谢某华，负责全盘工作；技术负责人谢某，负责技术方案的编制审核；施工员喻某，负责现场具体施工和现场工人管理；质量员罗某，对项目整体质量负责；安全员江某、肖某文负责项目安全管理，没有具体分工。

3.长沙锦峰重工科技有限公司（以下简称长沙锦峰公司），项目钢结构工程分包单位。统一社会信用代码：91430124792398255E，注册资本10000万元，法定代表人为晏某明，注册时间2006年10月11日，注册地位于湖南省长沙市金洲新区金水东路008号，经营范围包括机电产品研发；风能原动设备、金属结构、金属门窗、建筑用金属制附件及架座、集装箱及金属包装容器、铁路运输设备、发电机及发电机组的制造；钢压延加工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；普通货物运输；建筑装饰；房屋租赁；机械设备、五金产品及电子产品、建材、装饰材料的批发；钢结构工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）长沙锦峰公司有住建部颁发的钢结构工程专业承包壹级资质，有效期至2029年4月25日。

长沙锦峰公司近年相继成立了3个子公司，晏某明还担任了

下属3个子公司的法定代表人，且主要精力在广西钦州锦峰海洋重工科技有限公司进行管理和业务拓展，长期未在公司。因此公司于2024年5月12日明确由集团总经理汪某新主持长沙锦峰公司的日常经营管理工作，公司法定代表人晏某明授权汪立新全面负责长沙锦峰公司的安全生产管理。

长沙锦峰公司成立了长沙桑铼特二期扩建工地项目部，项目部办公地点设在工地内，项目经理王操；技术负责人周某；施工员杨某成，8月20日变更为赵某帅，实际现场施工员南某、质量员肖某宝、安全员晏某涛。

4.湖南省益佳建设监理有限公司（以下简称湖南益佳公司），项目监理单位。统一社会信用代码：91430102616799842Q，注册资本306万元，法定代表人为李洪，注册时间1998年1月9日，注册地位于长沙市雨花区香樟路469号融科东南海小区NH2-912房，经营范围包括工程监理服务；工程项目管理服务；工程技术咨询服务；建设项目环境监理；地质灾害治理工程监理；设备监理；工程建设项目招标代理服务；工程造价咨询服务；政府采购咨询服务；政府采购代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。湖南益佳公司有住建部颁发的房屋建筑工程监理甲级资质，有效期至2029年6月。

湖南益佳公司成立了长沙桑铼特二期扩建工地监理部，项目总监肖尚，负责全面工作；专业监理工程师胡某强，负责工程质量安全；监理员汪某良，负责旁站和质量见证取样等。

（三）有关合同签订情况

1.工程总承包合同。2024年1月28日长沙桑铼特公司与湖南中盛公司签订了《合同协议书》，项目名称：长沙桑铼特二期扩建工地工程，工程地点：宁乡经开区永佳路，工程立项批文号：宁开管立备（2023）41号，工程内容：新建3栋生产厂房、1栋综合楼，1栋仓库，建筑面积约16338㎡。计划开工日期：2024年2月20日，计划竣工日期：2024年10月20日，工期总日历天数：240天。签订合同价为：580万元。

2.钢结构工程专业分包合同。2024年7月1日，湖南中盛公司与长沙锦峰公司签订了《钢结构工程专业分包合同》，工程名称：长沙桑铼特二期扩建工地厂房、仓库的钢结构建设，地点宁乡市。双方在合同内约定了各自的责任和义务。

3.工程监理合同。2024年1月18日，长沙桑铼特公司与湖南益佳公司签订了《建设工程监理合同》，约定监理期限自2024年2月20日始，至2024年10月20日止，监理期限240天，工程地点：宁乡市经开区，工程规模：新建厂房及综合楼，建筑面积约16888㎡，工程概算投资额580万元。合同通用条件约定了委托人和监理人双方各自的义务、违约责任等事项，委托肖尚任总监理工程师，负责本项目全过程监理工作。

4.劳动合同。2024年8月19日,长沙锦峰公司与刘某飞签订《劳动协议》，合同期限：2024年8月19日至2024年12月30日，工作地点长沙，事故发生时在合同有效期限内。

（四）事发起重机情况

事发起重机为一台重型非载货专项作业车（流动起重机，以下简称起重机），车牌号为湘AP5***，发动机号码：1022A001034，大梁号：L5E6H3D27NA038526，年检日期到2025年5月，起重机的登记所有人为长沙永承吊装设备租赁有限公司，实际购买人为蔡某。起重机也由蔡某使用和管理，包括吊装作业的安排、车辆保险购买等。事发时起重机驾驶员兼操作员为孟某，由起重机实际所有人蔡某聘请，未签订劳动合同，约定工资为8000元／月。起重机车身贴有汽车吊安全操作规程、永强吊装及17788988882号码字样，流动式起重机上的永强吊装字样只是对外承揽业务时的称谓，事故现场该起重机吊臂伸出指向钢结构仓库南侧楼梯间，吊钩上挂有纤维吊绳两根。

（五）楼梯钢构件情况

肇事楼梯钢结构件呈斜Z字型，异型件，由长沙锦峰重工有限公司生产，使用花纹钢板材料制作，长度约为7.50米，宽度约为1.6米,单体重量约为1.53吨。

三、事故发生经过、应急处置及伤亡人员情况

（一）事故发生经过

2024年9月29日7时许，长沙锦峰公司钢结构施工班组召开班前会，带班班长李某柱安排当天工作任务。当天钢结构班组施工人员共8人，班长李某柱负责现场调度巡视，易某旺、王某平、徐

某海、何某步负责楼层板打钉整理，黄某负责楼梯钢构件的捆绑固定，王某富协助捆绑固定，刘某飞负责楼梯钢构件的螺丝固定。当天上午钢结构材料进场，孟某操作湘AP5310起重机进行钢结构材料的吊运卸车和整理。下午14时，工地开始上班，进行楼梯踏步钢构件的吊装。14时3分，孟某操作湘AP5***起重机将第一块楼梯踏步钢构件吊运至楼梯间内，因楼梯间内狭小，安装楼梯踏步复杂，反复将楼梯踏步钢构件吊进吊出。16时30分许进行第二块楼梯踏步钢构件的吊装。17时33分许，孟某操作湘AP5***起重机正在吊装第三级楼梯踏步作业，吊到楼梯间位置正上方时，楼梯踏步钢构件发生滑落，多次碰撞到楼梯间钢梁后，砸到正在下方楼梯间内准备安装楼梯踏步钢构件的作业人员刘某飞，刘某飞被砸后掉落到下方的剪刀车内受伤，后经现场抢救无效死亡。

（二）事故应急处置情况

1.事故信息接报及响应情况

17时33分事故发生后，现场施工员南某、带班班长李某柱听到楼梯踏步钢构件掉落的巨大响声后，迅速赶到事故发生位置进行救援，经现场查看伤者情况后，17时34分，南杰拔打了120急救电话，17时51分，120急救车辆到达事故现场，对人员进行抢救，发现已经死亡，急救人员离开现场。18时34分，项目经理王操电话向长沙锦峰公司总经理汪某新报告现场事故情况。18时36分，汪

某新电话将现场事故情况报告给长沙桑铼特公司法定代表人周某。周某收到情况后，第一时间向宁乡经开区管委会汇报了事故情况。

接到事故报告后，宁乡市应急管理局、市公安局、宁乡经开区管委会相关负责人第一时间赶赴事故现场，了解事故情况，安排保护事故现场、指导落实防范措施和善后处置工作。

2.善后处理情况

经过积极协商，2024年9月30日，长沙锦峰公司等与死者刘某飞家属达成赔偿协议，赔偿156万元，赔偿金已到位。

3.事故应急处置评估

事故发生后，宁乡市人民政府和宁乡经开区管委会及有关职能部门在事故处理过程中密切配合、协调联动、响应迅速。经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、及时有效，未造成次生事故与舆情，本次事故应急救援及善后处置妥当，未引起不良社会影响。

（三）伤亡人员基本情况

刘乾飞，男，汉族，身份证号513029198708214***，户籍所在地四川省大竹县川主乡平桥村，系长沙锦峰公司的作业人员。

四、检验鉴定情况

（一）检验鉴定情况

1.120急救中心出诊证明。宁乡市120急救中心于17时34分，接求救报警电话后立即派急救车组到事故现场，见患者刘某飞，

男，全身多处受伤；头部凹陷变形；腹部开放损伤、腹内脏器脱出；无心跳、无呼吸、瞳孔散大固定；心电图呈一直线；已经死亡。

2.死亡原因鉴定。湖南大学司法鉴定中心对事故中的死者刘某飞进行了尸体检验。司法鉴定意见书（湘湖大司鉴〔2024〕病鉴字第253号）的鉴定意见为“刘乾飞符合硬性物体撞击胸腹部致胸腹内脏器损伤死亡。”

3.检测检验结论。受宁乡市应急管理局委托，湖南众安安全技术咨询服务有限公司相关专家对事故现场进行勘察和技术分析，从人的不安全行为、物的不安全状态、环境因素及管理的因素等方面对事故发生的危险和有害因素进行了分析并出具了专家意见报告。

五、安全生产管理情况

（一）企业安全生产管理情况

1.长沙桑铼特公司。与湖南中盛公司签订了施工合同及安全生产管理协议书，明确了发包人和承包人职责。聘请了具有资质的湖南益佳公司对项目进行全过程监理。公司设立了安全管理机构；相关安全管理规定及安全规章制度齐全；教育培训及应急演练已开展；隐患排查治理及通报制度均有落实。

2.湖南益佳公司。经查，湖南益佳公司对工地的安全监理落实不到位。一是未有效督促整改分包单位长沙锦峰公司的安全员长期不在位，任命的施工员和实际施工员不相符的问题。二是事故发生当天，长沙锦峰公司进行钢结构吊装的现场监理员巡检不实

不细，未发现并消除钢结构吊装过程中司索信号员未在岗履职、楼梯钢结构件捆绑不牢、吊物运转范围内有人作业的事故隐患。

3.湖南中盛公司。经查，湖南中盛公司对工地安全的统一协调管理不到位[1]。一是工地管理混乱，长期对外来人员和车辆的管理不到位，未进行详细登记，事发吊车和分包单位钢结构施工人员随意进出。二是未督促分包单位的安全管理人员履职。负责钢结构安装的分包单位长沙锦峰公司安全员长期不在位，任命的现场施工员与实际施工员不相符的问题未及时纠正。三是现场管理和巡检不到位，事故发生当天，分包单位进行吊装作业时，未到现场进行巡检和有效监管。

4.长沙锦峰公司。经查，长沙锦峰公司安全生产主体责任和安全管理不到位，未严格履行施工单位安全生产的管理职责。

一是长沙锦峰公司未按要求落实全员安全生产责任制[2]，未与项目经理和从业人员签订安全生产责任状，未督促安全生产管理人员履行职责[3]。长沙锦峰公司在长沙桑铼特二期扩建工地管理人员任命书中王某为项目经理；周某为技术负责人；杨某成为施工员，8月20日，因杨津成调到另一个项目，更换为赵某帅；肖某保为质量员；晏某涛为安全员，任命有效期自项目开工至项目竣

[1]《建设工程安全生产管理条例》第二十四条　建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[3]《建设工程安全生产管理条例》第二十三条　施工单位应设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

工验收结束。项目经理王某、技术负责人周某和施工员赵某帅长期在长沙锦峰公司办公，只偶尔到工地进行巡查，工地实际的管理人员和施工员均是南某一人负责，未严格按照任命文件和安全生产责任制签订的岗位人员进行履职。长沙锦峰公司未督促工地专职安全生产管理人员（安全生产责任制内明确的专职安全员晏某涛5月份左右去国外发展，至今未归，长期未在工地履职）对钢构件吊装作业进行现场监督[4]。未督促施工员真实详细记录施工安全日志，日志存在代签情况。未严格按照公司安全生产责任制落实从业人员的安全技术交底。

二是未制定并实施安全生产教育和培训计划，从业人员安全生产教育和培训未全员覆盖[5]。长沙桑铼特二期扩建工地未制定并实施安全生产教育和培训计划，新进员工的三级安全教育培训存在走过场现象，仅在项目部的工棚内由南某填写了个人信息、交代了进场需知、进行技术交底、考试等，时长不到1小时。事故发生当天，现场作业人员有李某柱、黄某、刘某飞、易某旺、王某平、徐某海、何某步、王某富共8人，其中，王某平、王某富未进行三级安全教育培训。工地钢结构安装安全教育培训会议未全员参与，签字有代签现象。工地从业人员流动性较大，未对全部从业人员进行专项吊装作业方案的学习和培训。

三是未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患[6]。未按

[4]《建设工程安全生产管理条例》第二十六条　施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理

照公司安全检查及隐患排查制度开展隐患排查，项目经理、安全员等关键管理人员未到岗或履行职责；生产一线职工的教育培训未覆盖到位。隐患排查治理流于形式，未排查出事发楼梯钢结构件缺少准确重心吊耳，吊装过程中楼梯钢结构件捆绑不牢存在滑落的事故隐患。长沙桑铼特二期扩建工地8、9月份共发现3条安全隐患并进行记录，记录表内无整改完成后照片，监理项目部未签字盖章，施工项目经理部晏某涛人在国外仍有签字，未形成有效闭环。9月23日发现的钢结构吊装现场防护网安装不到位的问题，整改完成时间为9月20日，整改完成时间在发现问题时间之前，存在逻辑错误。钢结构吊装作业多次未进行审批，长沙桑铼特二期扩建工地进行钢结构施工长期需要进行吊装作业，已查实的吊装作业有30次以上，仅有4次办理了吊装作业审批（实际为3次，有2次为同一天），且审批中的危险作业监护人晏某涛未在现场监护，签字为代签。

四是未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程[7]。未按照长沙锦峰公司工程安全文明施工标准中吊机作业安全要求，督促现场作业人员严禁在起重臂和吊起的重物下面停留或行走、工作的规定。未督促长沙桑铼特二期扩建工地钢结构工程项目部严格按照长沙锦峰公司专项吊装方案实施，施工管理人员表内管理人员与实际管理人员不符；未督促专职安全员晏某涛对施工现场进行检查，及时制止违章指挥，

制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款　生产经营单位应急教育和督促从业人员严格执法本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

违章操作行为等；事故发生时，未督促司索信号工李某柱在岗履行吊装作业中的安全职责；未督促雇佣的起重机司机孟某遵守执行“十不吊”规定要求。

（二）属地安全监管情况

根据宁乡经开区管委会职能职责，其开发建设局负责辖区内建设工程施工质量、安全和消防监管。开发建设局委派刘某为长沙桑铼特二期扩建工地项目监督组组长及安全监督工程师，贺某强为质量监督工程师，姜某为消防监督工程师。根据局室工作安排刘某东协助开展安全监督工作。开发建设局按程序对该项目开展建筑施工质量安全监管，按要求制定了项目监督方案，对项目进行监督交底，发放了《宁乡建筑工程安全文明施工标准化指导图集》《工程质量安全手册》等资料。自2024年4月份开工建设以来，对该项目开展监督检查与服务30余次，对发现的问题隐患下发限期整改通知单15份，并督促责任主体单位及时完成整改闭环。

开发建设局分别于7月12日、7月15日对长沙桑铼特二期扩建工地进行安全检查，下达宁建开（2024）改字第（071201）号和宁建开（2024）改字第（A071501）号质量安全隐患整改通知单，通知单内均提出项目管理人员履职情况较差、施工安全日志未记录或记录不完善的问题，要求将整改完成的相关情况5天内报开发建设局复核。开发建设局对该项目管理人员履职较差的问题隐患，未举一反三认真督促相关单位将隐患整改落实到位。事故发生当

天，总包单位的安全管理人员履职不到位；分包单位的安全员长期未到岗履职；安全日志存在代签现象。

六、事故原因

（一）直接原因

1.孟某未认真观察吊装作业范围内有人作业、对楼梯钢构件发生滑落后未要求从业人员采取加固措施仍然再次起吊、信号指挥不规范不明确仍进行吊装作业，是引发该起事故的直接原因。

2.刘某飞安全意识淡薄，在起重吊装作业过程中，停留在吊物运转范围内等待作业，是引发该起事故的直接原因。

3.事发异型楼梯钢结构件缺少准确重心吊耳，楼梯钢结构件因捆绑不牢导致发生滑落，是引发该起事故的直接原因。

（二）间接原因

1.长沙锦峰公司安全生产主体责任和安全管理不到位，公司主要负责人及相关安全管理人员未依法履行安全生产管理职责。

2.湖南益佳公司宁乡分公司对工地的安全监理落实不到位。

3.湖南中盛公司对工地安全的统一协调管理不到位。

七、事故责任单位和人员的处理建议

（一）建议依法不再追究责任的单位及人员

刘某飞。长沙锦峰公司杂工，安全意识淡薄，在起重吊装作业过程中，停留在吊物运转范围内等待作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追求责任。

（二）建议移送公安机关依法处理的人员

孟某。事故发生时在长沙桑铼特二期扩建工地吊装作业的吊车操作员。未发现吊装作业范围内等待作业的人员；信号指挥不规范不明确的情况下未停止吊装作业；在试吊作业过程中发生钢构件滑落且未采取加固措施的情况下，仍继续进行吊装作业，对本次事故发生负有直接责任。涉嫌重大责任事故罪，建议移送公安机关依法处理。

（三）建议应急部门给予行政处罚的单位和个人

1.长沙锦峰公司。长沙锦峰公司安全生产主体责任和安全管理不到位。未督促安全生产管理人员依法履行职责；从业人员安全生产教育和培训流于形式；未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定，对本次事故发生负有责任。建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[8]的规定，给予长沙锦峰公司罚款的行政处罚。

2.汪某新。长沙锦峰公司总经理，受委托全面负责公司的安全生产管理。未督促落实本单位全员安全生产责任制；未督促从业人员严格落实本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

华人民共和国安全生产法》第二十一条第(一)项、(二)项、(三)项、(五)项[9]的规定，对本次事故发生负有主要领导责任。建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[10]的规定，给予汪某新罚款的行政处罚。

（四）建议由住建部门依法处理的单位和个人

1.湖南益佳宁乡分公司。未有效督促整改分包单位长沙锦峰公司的安全员长期不在位；事故当天进行钢结构吊装的现场监理员巡检不实不细，未发现并消除事故隐患，对事故发生负有管理责任。建议由宁乡市住房和城乡建设局对湖南益佳公司及相关人员依法处理。

2.湖南中盛公司。工地管理混乱，长期对外来人员和车辆的管理不到位，未进行详细登记；未督促分包单位的安全管理人员履职；未对事故发生时的吊装作业现场进行巡检和有效监管，对事故发生负有管理责任。建议由宁乡市住房和城乡建设局对湖南中盛公司及相关人员依法处理。

3.王某。长沙锦峰公司在长沙桑铼特二期扩建工地的项目经理。未督促项目安全员在岗履职；未督促员工及雇佣吊车司机严格遵守本单位安全操作规程；吊装作业过程中，未到现场进行安全管理，未及时发现并消除事故隐患。对事故发生负有管理责

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有以下职责：(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

任。建议由宁乡市住房和城乡建设局依法处理。

4.晏某涛。长沙锦峰公司在长沙桑铼特二期扩建工地的安全员。长期未在项目工地履职；未组织或参与项目工地的安全生产和培训；未制止和纠正员工违反操作规程的行为；对事故发生负有管理责任。建议由宁乡市住房和城乡建设局依法处理。

（五）建议按企业内部规章制度处理的人员

1.谢某。长沙桑铼特公司负责长沙桑铼特二期扩建工地的施工现场安全管理人员。现场安全巡查不实不细，未有效督促总包单位安全生产管理人员履职，未督促分包单位专职安全员到岗履职，对事故发生负有管理责任，建议由长沙桑铼特公司按内部规章制度进行处理。

2.赵某帅。长沙锦峰公司在长沙桑铼特二期扩建工地的施工员。事故发生当天，未到现场进行安全管理，未及时发现并消除事故隐患；未督促员工及雇佣吊车司机严格遵守本单位安全操作规程，对事故发生负有管理责任。建议由长沙锦峰公司按内部规章制度进行处理。

（六）监管责任处理建议

宁乡经开区管委会开发建设局。属地安全监管不到位，未举一反三认真督促相关单位将隐患整改落实到位，建议由宁乡经开区管委会对开发建设局及相关工作人员履职情况进行调查处理。

（七）其他处理建议

蔡某。事发吊车的实际持有人。未认真督促聘请的司机孟行严

格遵守操作规程和“十不吊”原则，对事故发生负有管理责任，建议由应急管理部门对其进行安全警示约谈。

八、防范措施

（一）汲取教训，严格落实企业主体责任

有关参建单位要深刻汲取事故教训，认真贯彻落实《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规规定，严格落实企业主体责任，切实强化全员安全生产责任制和建设工程的现场监督和安全巡视，要严格落实安全生产风险管控、隐患排查治理双重预防机制和宁乡市安全生产“八项措施”要求，切实加强施工现场的隐患排查治理力度和施工人员资格审查，严格执行安全操作规程规定，及时消除生产安全事故隐患，确保安全管理人员到位、安全措施落实和施工安全。长沙锦峰公司要及时对楼梯钢构件吊装过程中的不安全状态进行整改，确保吊装安全。

（二）加强培训，提高从业人员安全意识

有关参建单位要全面开展安全教育培训和专项作业方案的学习，保证从业人员具备必要的安全生产知识。将安全生产教育培训贯穿于生产施工的全过程，监督、教育从业人员严格执行制定的专项施工方案和安全技术措施，提高从业人员安全意识、风险辨识和防控能力。要强化事故警示教育，增强安全生产意识，采取多种形式，加强对有关安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传，针对住建领域高处坠落事故案例组织开展专项警示教育，促使从业人员掌握安全及防护知识。

（三）落实职责，强化建设工程安全监管

宁乡经开区管委会开发建设局要认真落实属地管理和建设单位责任，督促监理单位，切实发挥施工现场监理安全生产的管控作用；督促总承包单位和专业分包单位加大对施工现场的安全监管力度，严格生产安全事故隐患排查整治，加强吊装作业等危险作业的巡视检查，有效防控事故风险，及时消除事故隐患，切实堵塞安全漏洞，真正做到事故隐患闭环管理，杜绝类似事故再次发生。